



PUTUSAN
Nomor 387/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibirong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afriansyah Bin Samhudi
2. Tempat lahir : Tanjung Bulan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/9 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Bulan Rt.01/03 Desa Tanjung Bulan Kec.
Kasui Kabupaten Way Kanan Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Afriansyah Bin Samhudi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 387/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Cbi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afriansyah Bin Samhudi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Afriansyah Bin Samhudi selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda/ACHM121B04 A/T No.Pol F-4543-IT warna white red tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFM220FK267719 No. mesin JFM2E 2252271 No. BPKB : L-10995919 STNK An. Sarah Iklima Kp. Parung tanjung RT.001/013 Desa Cicadas kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda/ACHM121B04 A/T No.Pol F-4543-IT warna white red tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFM220FK267719 No. mesin JFM2E 2252271 No. BPKB : L-10995919 STNK An. Sarah Iklima;
4. Menghukum Terdakwa Afriansyah bin Samhudi membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Di Kembalikan Kepada saksi korban Sarah Iklima

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **Afriansyah bin Samhudi** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Griya Bukit Jaya Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi akan tetapi sekitar bulan Maret 2022 terdakwa melihat postingan di facebook adanya sepeda motor merek Honda beat warna putih yang ditawarkan dan akan dijual kemudian terdakwa menghubungi melalui inbox facebook dengan nama SANDI, kemudian disepakati harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah sepakat kemudian terdakwa janji ketemu di perum griya bukit jaya untuk transaksi, kemudian dilakukan transaksi jual beli seharga Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Senin 18 April 2022 terdakwa memposting di facebook dengan maksud akan menjual sepeda motor merek Honda beat warna putih dengan nomor polisi yang terpasang B-6177-ZFE berikut kunci kontaknya tersebut dan terdakwa janji dengan pembeli di Pom bensin Klapanunggal Jl. Raya Narogong Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor pada pukul 20.00 Wib, pada saat akan transaksi terdakwa ditanya kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor yang akan dijual tersebut dan terdakwa tidak bisa menunjukkannya, setelah itu terdakwa Afriansyah Bin Samhudi diamankan oleh saksi Sutrisno Dkk. dari tim buser Polsek Klapanunggal, setelah terdakwa diamankan berikut sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang B-6177-ZFE berikut kunci kontaknya, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Klapanunggal untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hal yang sama, yang pertama sepeda motor Honda beat tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan terdakwa beli secara COD seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kembali secara COD sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana terdakwa mendapat untung sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya yaitu terdakwa membeli sepeda motor merk Honda beat warna putih secara COD dari orang yang mengaku sebagai SANDI seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan



dijual kembali tetapi belum sempat dijual terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Klapanunggal.

Perbuatan terdakwa **Afriyansyah bin Samhudi** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kimung Adi Rahmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Sdr.AFRIYANSYAH pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib di depan SPBU (Pom Bensin) Klapanunggal Jl.Raya Narogong Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr,AFRIYANSYAH bersama dengan Sdr. SUTRISNO anggota Reskrim Polsek Klapanunggal.
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr.AFRIYANSYAH karena setelah tim unit reskrim Polsek Klapanunggal melakukan penyelidikan bahwa ada seseorang yang akan menjual sepeda motor Honda beat warna putih yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah melalui COD di facebook, kemudian tim unit reskrim polsek Klapanunggal berupurapura menjadi pembeli dan akan membeli sepeda motor tersebut yang akan dibeli seharga Rp.2.000.000,(dua juta rupiah);
- Bahwa setelah sepakat kemudian janji di depan SPBU Klapanunggal.Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib setelah sepakat dan janji didepan SPBU Klapanunggal saksi bersama dengan Sdr.SUTRISNO langsung menuju ke SPBU Klapanunggal;
- Bahwa sesampainya dilokasi benar Sdr.AFRIANSYAH sudah menunggu didepan SPBU Klapanunggal dan langsung kemudian kami amankan berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih,selanjutnya kami lakukan interogasi terhadap Sdr.AFRIYANSYAH mengenai asal usul sepeda motor tersebut bahwa Sdr.AFRIYANSYAH mendapatkan sepeda motor tersebut didapat membeli dari Sdr. SANDI seharga Rp.2.000.000,(dua juta rupiah),dan saat membeli dari Sdr. SANDI tanpa dilengkapi surat-surat yang syah / bodong.
- Bahwa Modus operandi yang dilakukan oleh Sdr.AFRIYANSYAH yaitu dengan cara menjual sepeda motor COD (bayar ditempat).



- Bahwa menurut keterangan Sdr.AFRIYANSYAH bahwa dia sudah membeli 2 (dua) kali yang pertama sepeda motor Honda beat dibeli secara COD seharga Rp.2.700.000,(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali secara COD sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta ruiah) dan yang kedua sepeda motor merk Honda beat warna putih dibeli secara COD dari orang yang mengaku sebagai SANDI seharga Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah) dan akan dijual kembali tetapi belum sempat dijual diamankan terlebih dahulu oleh Polsek Klapanunggal.
- Barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan no.pol yang terpasang B-8177-ZFE berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- Setelah melakukan pengecekan identitas kendaraan berupa no.rangka dan no mesin bahwa sepeda motor tersebut diketahui milik Sdri. SARAH IKLIMA yang tinggal di Gunung Putri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Widagus dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah hilang Sepeda motor milik Sdr. SARAH IKLIMA pada hari Jumat pada tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Perum Pepabri Rt. 003/012 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi sedang tidur bersama dengan istri saksi yaitu Sdr. SARAH IKLIMA.
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua saksi saksi yang bernama WIJI yang . menanyakan kepada saksi dan istri saksi bahwa sepeda motor sudah tidak ada diparkiran teras depan rumah. –
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mencuri sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa Sepeda motor milik istri saksi Sdri. SARAH jenis Honda Beat No. Pol : F-4543-IT, Tahun 2015, Warna White-red, No. Mesin MH1JFM220FK267719, No. Rangka : JFM2E2252274 STNK An saksi sendiri.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. SARAH IKLIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah).



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 19.00 wib karena menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Maret 2022 terdakwa melihat postingan di facebook adanya sepeda motor merek Honda beat warna putih yang ditawarkan dan akan dijual kemudian terdakwa menghubungi melalui inbox facebook dengan nama SANDI, kemudian disepakati harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah sepakat kemudian terdakwa janji ketemu di perum griya bukit jaya untuk transaksi, kemudian dilakukan transaksi jual beli seharga Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin 18 April 2022 terdakwa memposting di facebook dengan maksud akan menjual sepeda motor merek Honda beat warna putih dengan nomor polisi yang terpasang B-6177-ZFE berikut kunci kontaknya tersebut dan terdakwa janji dengan pembeli di Pom bensin Klapanunggal Jl. Raya Narogong Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor pada pukul 20.00 Wib;
- Bahwa pada saat akan transaksi terdakwa ditanya kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor yang akan dijual tersebut dan terdakwa tidak bisa menunjukkannya, setelah itu terdakwa Afriansyah Bin Samhudi diamankan oleh saksi dan saksi Sutrisno Dkk. dari tim buser Polsek Klapanunggal;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan berikut sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang B-6177-ZFE berikut kunci kontaknya, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Klapanunggal untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hal yang sama, yang pertama sepeda motor Honda beat tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan terdakwa beli secara COD seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kembali secara COD sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana terdakwa mendapat untung sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya yaitu terdakwa membeli sepeda motor merk Honda beat warna putih secara COD

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Cbi



dari orang yang mengaku sebagai SANDI seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dijual kembali tetapi belum sempat dijual terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Klapanunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda/ACHM121B04 A/T No.Pol F-4543-IT warna white red tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFM220FK267719 No. mesin JFM2E 2252271 No. BPKB : L-10995919 STNK An. Sarah Iklima Kp. Parung tanjung RT.001/013 Desa Cicadas kec. Gnung Putri Kab. Bogor;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda/ACHM121B04 A/T No.Pol F-4543-IT warna white red tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFM220FK267719 No. mesin JFM2E 2252271 No. BPKB : L-10995919 STNK An. Sarah Iklima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 19.00 wib karena menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Maret 2022 terdakwa melihat postingan di facebook adanya sepeda motor merek Honda beat warna putih yang ditawarkan dan akan dijual kemudian terdakwa menghubungi melalui inbox facebook dengan nama SANDI, kemudian disepakati harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah sepakat kemudian terdakwa janji ketemu di perum griya bukit jaya untuk transaksi, kemudian dilakukan transaksi jual beli seharga Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin 18 April 2022 terdakwa memposting di facebook dengan maksud akan menjual sepeda motor merek Honda beat warna putih dengan nomor polisi yang terpasang B-6177-ZFE berikut kunci kontaknya tersebut dan terdakwa janji dengan pembeli di Pom bensin Klapanunggal Jl. Raya Narogong Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor pada pukul 20.00 Wib;
- Bahwa pada saat akan transaksi terdakwa ditanya kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor yang akan dijual tersebut dan terdakwa tidak bisa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Cbi



menunjukkannya, setelah itu terdakwa Afriansyah Bin Samhudi diamankan oleh saksi dan saksi Sutrisno Dkk. dari tim busur Polsek Klapanunggal;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan berikut sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang B-6177-ZFE berikut kunci kontaknya, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Klapanunggal untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hal yang sama, yang pertama sepeda motor Honda beat tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan terdakwa beli secara COD seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kembali secara COD sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana terdakwa mendapat untung sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya yaitu terdakwa membeli sepeda motor merk Honda beat warna putih secara COD dari orang yang mengaku sebagai SANDI seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dijual kembali tetapi belum sempat dijual terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Klapanunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang



disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, yaitu terdakwa Dedi Bin Odih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang dihadapkan oleh penuntut umum dimuka persidangan dengan Surat Dakwaannya adalah benar-benar seseorang yang bernama Afriansyah Bin Samhudi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa", ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur ini bersifat Alternatif apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 19.00 wib karena menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa awal mulanya sekitar bulan Maret 2022 terdakwa melihat postingan di facebook adanya sepeda motor merek Honda beat warna putih yang ditawarkan dan akan dijual kemudian terdakwa menghubungi melalui inbox facebook dengan nama SANDI, kemudian disepakati harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah sepakat kemudian terdakwa janji ketemu di perum griya bukit jaya untuk transaksi, kemudian dilakukan transaksi jual beli seharga Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin 18 April 2022 terdakwa memposting di facebook dengan maksud akan menjual sepeda motor merek Honda beat warna putih dengan nomor polisi yang terpasang B-6177-ZFE berikut kunci kontaknya tersebut dan terdakwa janji dengan pembeli di Pom bensin Klapanunggal Jl. Raya Narogong Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor pada pukul 20.00 Wib;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor tersebut telah memenuhi unsur menjual sesuatu benda telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur ini adalah barang asal kejahatan yang terdiri dari :

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya hasil pencurian, penggelapan dll.
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya uang palsu, ijazah palsu;

Menimbang, bahwa pada saat akan transaksi terdakwa ditanya kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor yang akan dijual tersebut dan terdakwa tidak bisa menunjukannya, setelah itu terdakwa Afriansyah Bin Samhudi diamankan oleh saksi dan saksi Sutrisno Dkk. dari tim buser Polsek Klapanunggal;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan berikut sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor polisi terpasang B-6177-ZFE berikut kunci kontaknya, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Klapanunggal untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hal yang sama, yang pertama sepeda motor Honda beat tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan terdakwa beli secara COD seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kembali secara COD sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana terdakwa mendapat untung sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya yaitu terdakwa membeli sepeda motor merk Honda beat warna putih secara COD dari orang yang mengaku sebagai SANDI seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dijual kembali tetapi belum sempat dijual terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Klapanunggal;

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda/ACHM121B04 A/T No.Pol F-4543-IT warna white red tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFM220FK267719 No. mesin JFM2E 2252271 No. BPKB : L-10995919 STNK An. Sarah Iklima Kp. Parung tanjung RT.001/013 Desa Cicadas kec. Gnung Putri Kab. Bogor;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda/ACHM121B04 A/T No.Pol F-4543-IT warna white red tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFM220FK267719 No. mesin JFM2E 2252271 No. BPKB : L-10995919 STNK An. Sarah Iklima;

Oleh karena barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang bukti milik Sarah Iklima maka statusnya dikembalikan kepada Sarah Iklima;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Afriansyah Bin Samhudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Cbi



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda/ACHM121B04 A/T No.Pol F-4543-IT warna white red tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFM220FK267719 No. mesin JFM2E 2252271 No. BPKB : L-10995919 STNK An. Sarah Iklima Kp. Parung tanjung RT.001/013 Desa Cicadas kec. Gnung Putri Kab. Bogor;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda/ACHM121B04 A/T No.Pol F-4543-IT warna white red tahun 2015 Nomor Rangka : MH1JFM220FK267719 No. mesin JFM2E 2252271 No. BPKB : L-10995919 STNK An. Sarah Iklima;

Di Kembalikan Kepada Sarah Iklima.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Cbi